SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1066102 - MG (2026/0002220-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	ANICELIO ANTONIO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS	:	MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI - MG124208
		GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
		CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
		LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
		CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
		ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
		MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
		VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
		GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão que não conheceu do *habeas corpus*, mas concedeu a ordem de ofício para desclassificar as imputações de homicídios dolosos para crimes culposos.

2. Pretensão recursal. Restabelecimento da pronúncia e reconhecimento da competência do Conselho de Sentença para decidir sobre dolo eventual ou culpa consciente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se os elementos indicados configuram, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indícios de dolo eventual suficientes para manter a pronúncia por homicídio doloso na direção de veículo automotor; e (ii) saber se a

Documento eletrônico VDA60727802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 6a3f373a-8010-4660-9865-d0d207e57243

desclassificação para crime culposo, na via excepcional, usurpa a competência constitucional do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples embriaguez ao volante, ainda que aliada à condução em velocidade superior ou não compatível com a via, não basta, por si só, para caracterizar indícios mínimos de dolo eventual, exigindo-se circunstâncias concretas adicionais que evidenciem o assentimento do agente com o resultado morte.
5. A desclassificação para crime culposo, à luz dos fatos fixados e da valoração jurídica das circunstâncias, não usurpa a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Embriaguez ao volante, ainda que somada à condução em velocidade não compatível com a via, não constitui, por si só, indício mínimo suficiente de dolo eventual na fase de pronúncia. 2. A desclassificação de homicídio doloso para crime culposo, quando ausentes circunstâncias concretas robustas de assentimento ao resultado morte, não usurpa a competência do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 3.110.036/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 12.05.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.873.528/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 3.194.889/SC, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 06 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA60727802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 6a3f373a-8010-4660-9865-d0d207e57243

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1066102 - MG (2026/0002220-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	ANICELIO ANTONIO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS	:	MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI - MG124208
		GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
		CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
		LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
		CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
		ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
		MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
		VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
		GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador contra decisão que não conheceu do *habeas corpus*, mas concedeu a ordem de ofício para desclassificar as imputações de homicídios dolosos para crimes culposos.

2. Pretensão recursal. Restabelecimento da pronúncia e reconhecimento da competência do Conselho de Sentença para decidir sobre dolo eventual ou culpa consciente.

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

II. Questão em discussão

3. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se os elementos indicados configuram, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indícios de dolo eventual suficientes para manter a pronúncia por homicídio doloso na direção de veículo automotor; e (ii) saber se a desclassificação para crime culposo, na via excepcional, usurpa a competência constitucional do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples embriaguez ao volante, ainda que aliada à condução em velocidade superior ou não compatível com a via, não basta, por si só, para caracterizar indícios mínimos de dolo eventual, exigindo-se circunstâncias concretas adicionais que evidenciem o assentimento do agente com o resultado morte.

5. A desclassificação para crime culposo, à luz dos fatos fixados e da valoração jurídica das circunstâncias, não usurpa a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. Embriaguez ao volante, ainda que somada à condução em velocidade não compatível com a via, não constitui, por si só, indício mínimo suficiente de dolo eventual na fase de pronúncia. 2. A desclassificação de homicídio doloso para crime culposo, quando ausentes circunstâncias concretas robustas de assentimento ao resultado morte, não usurpa a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 3.110.036/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 12.05.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.873.528/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 3.194.889/SC, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS** contra a decisão de fls. 233-242 (e-STJ), que, reconsiderando decisão anterior, não conheceu o *habeas corpus,* mas concedeu a ordem de ofício, para desclassificar as imputações de homicídios dolosos para crimes culposos.

O agravante alega, em suma, que a decisão monocrática agravada, ao desclassificar de ofício para homicídio culposo, teria incorrido em indevido revolvimento fático-probatório na

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

via estreita do *writ* e usurpado a competência do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia sobre dolo eventual ou culpa consciente (art. 413 do CPP; art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República).

Destaca que o acórdão do Tribunal de origem não se apoiou exclusivamente em embriaguez e velocidade, mas em um conjunto de circunstâncias: aceleração brusca do veículo ao sair da garagem; condução em trecho de declive acentuado com conversão obrigatória; recusa ao teste do etilômetro; admissão de ingestão de bebida alcoólica; depoimentos que confirmaram sinais de embriaguez; laudos periciais inconclusivos sobre a causa do evento; e comportamento do acusado de indiferença em relação às vítimas após o atropelamento.

A tese defensiva de caso fortuito (obstrução do pedal de freio por lata de alumínio) não foi demonstrada de forma clara, inequívoca e incontroversa: o primeiro laudo apenas aventou hipóteses prováveis, sem excluir a influência da embriaguez; o segundo laudo apontou como causa mais provável a retenção do pedal, mas afastou falha mecânica prévia e não ofereceu certeza apta a eliminar os demais elementos corroborados pela prova oral.

Quanto às qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), afirma que há suporte probatório mínimo para sua incidência em tese, e sua exclusão no *judicium accusationis* apenas seria possível se manifestamente descabidas, sob pena de indevida invasão da competência do Júri, assinalando, ademais, a compatibilidade, em tese, entre dolo eventual e tais qualificadoras.

Ao final, requer o provimento do agravo para cassar a ordem concedida de ofício, restabelecendo integralmente a pronúncia, reconhecendo a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre dolo eventual ou culpa consciente (arts. 413 do CPP; 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República) (e-STJ, fls. 277-278).

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Consoante anteriormente explicitado, a decisão de pronúncia encontra-se assim fundamentada:

> "Ressalte-se que a narrativa fática apresentada pelas testemunhas convergem, neste momento, com a inicial acusatória, inclusive no que se refere a existência de dolo eventual, afinal, segundo elas, **o acusado apresentava sinais de embriaguez, conforme fato comprovado pela prova de natureza oral.**
> **Ademais, a prova pericial revela que o acusado ANICÉLIO ANTÔNIO VIERA conduzia o veículo em velocidade superior a 40 km/h acima do permitido, sendo necessário reforçar que tratando-se de um declive em que se necessitava de**

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

realizar uma conversão ao final - seja para direita ou para esquerda - demandaria redução de velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito, assim evidenciando elemento objetivo.

Cumpre, aqui, dizer que segundo os ensinamentos da Direção defensiva, considera-se velocidade compatível aquela em que, até seu limite máximo, o condutor dirigirá com a necessária segurança demandada pelas circunstâncias de tráfego, tendo total domínio do veículo, conseguindo imobilizá-lo ou desviá-lo, frente a situações inesperadas, a ponto de evitar ocorrências de trânsito (art. 220, do CTB). Em sendo assim, em um juízo precário, tem-se que a embriaguez – que nos levar a crer em drástica redução dos reflexos do

condutor - aliado a velocidade e falta de domínio do veículo denotam a assunção de risco de produzir o resultado. Outrossim, não se descarta a presença de elemento subjetivo, também motivando ou contribuindo para a perda de controle direcional. Há, pois, fortes indícios de que o acusado ANICÉLIO ANTÔNIO VIEIRA estava embriagado, dirigindo perigosamente, imprimindo velocidade não compatível com a via – notadamente por se tratar de uma descida -, o que pode, ao menos provisoriamente, indicar tenha assumido o risco do resultado, o que demonstra a necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri" (e-STJ, fls. 62-63).

O Tribunal de origem manteve a pronúncia, nos seguintes termos:

"No que tange aos indícios suficientes de autoria, a que alude o artigo 413 do Código de Processo Penal, tenho que, assim como também já exposto na r. decisão, ora fustigada (doc. de ordem n.º 89), aqueles constantes dos autos são hábeis a fundamentar a pronúncia do ora recorrente.

Com efeito, para a decisão de pronúncia, é sabido que basta apenas que o Juiz se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação, para que o agente seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal Popular, ao qual, por força de expresso comando constitucional, cabe a decisão final acerca de tais questões.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, no presente caso, restaram evidenciados os indícios necessários de autoria delitiva do ora recorrente, sendo a manutenção da decisão de pronúncia medida que se impõe, a fim de que seja o presente feito submetido à apreciação do egrégio Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida.

Dito isso, **busca a Defesa, inicialmente, a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e tentado imputados na decisão de pronúncia para o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que "o conjunto probatório revelou, de forma inequívoca, a ocorrência de caso fortuito, materializado na obstrução involuntária do pedal de freio por objeto estranho, o que rompeu o nexo causal entre a conduta e o resultado e afasta a responsabilização penal por crime de homicídio, seja doloso ou culposo, afastando-se a competência do Tribunal do Júri".**

Sem razão a Defesa.

Isso porque, analisando os elementos probatórios coligidos, verifico que, no presente caso, existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese defensiva de caso fortuito.

De início, constato que foi elaborado um primeiro laudo de levantamento pericial do local dos fatos (doc. de ordem n.º 09), no qual restou consignado não ser possível determinar de forma inequívoca a causa dos acontecimentos, sendo possível, apenas, aventar duas causas mais prováveis. Veja-se:

CONCLUSÃO

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

Diante do apresentado acima, a Perícia conclui que o evento em questão se deu por ação do condutor do veículo 1 (VW/FOX 1.0, ano 2009, cor PRETA, placa HGB-8838) ao trafegar com o veículo sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, incidindo na perda do controle direcional de sua unidade de tráfego, por reação tardia e/ou ausência de reação, vindo a invadir abruptamente à calçada da Rua Serra dos Cristais, defronte ao imóvel numeral 584, colhendo três pedestres que ali se encontravam e colidir contra a parede da residência ali existente.

OUTROS ESCLARECIMENTOS:

A perda do controle direcional pode estar associada a vários fatores tais como:

1. Sonolência;
2. Embriaguez;
3. Mal súbito;
4. Desvio de atenção, por uso de telefone móvel (celular) ou outro motivo.

No caso em tela não foi possível determinar inequivocamente esta causa, sendo possível aventar duas causas mais prováveis, que podem ter sido concorrentes ou independentes:

1) A retenção do pedal de freio, que teria sido provocada por latas em alumínio de cor amarelada estampadas com os dizeres: "Cerveja Skol", as quais foram encontradas no assoalho do veículo, estas, apresentando vazamento do líquido, urna delas com amassamento e perfuração lateral compatível com o batente existente na porção posterior do pedal de freio, sugerindo que, durante o deslocamento do veículo em declive acentuado, referida lata teria se movimentado para a posição entre o assoalho e o pedal de freio, impedindo seu acionamento, até que, ao se aproximar da calçada do imóvel onde se encontravam os pedestres vitimados, mediante pressão pelo condutor, a estrutura lateral da lata teria sido perfurada, produzindo despressurização, vazamento do líquido e amassamento desta, após o quê, os freios teriam voltado a atuar, deixando as marcas de frenagem observadas no local, mas que devido à velocidade que este desenvolvia, o espaço foi insuficiente a imobilizar o veículo antes da colisão contra os pedestres e o imóvel.

2) A perda de controle direcional em virtude de embriaguez, sugerida pelas unidades de bebida alcóolica (cerveja), encontradas junto ao assento destinado ao condutor (anterior esquerdo), corroborado pelo relato dos Militares presentes no local, responsáveis pela confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) N° 2025- 002918045-001, onde descrevem:

"O VEÍCULO 'VW/FOX ESTAVA SENDO CONDUZIDO POR ANICELIO ANTONIO VIEIRA, HABILITADO CONFORME CNH N" 03984897080, CAT AB, QUE SE FAZIA PRESENTE NO LOCAL DOS FATOS. O CONDUTOR APRESENTAVA ALGUMAS ESCORIAÇÕES PELO ROSTO, BEM COMO HÁLITO ETÍLICO, ANDAR CAMBALEANTE E FALA DESCONEXA. O CONDUTOR DO VEÍCULO/AUTOR FOI CONDUZIDO ATÉ A UPA DE NOVA SERRANA ONDE FOI ATENDIDO CONFORME FICHA DE RELATÓRIO EPISÓDIO 643096. FOI OFERTADO AO CONDUTOR A SUBMISSÃO AO EQUIPAMENTO DE ETILÔMETRO PARA TESTE DE ALCOOLEMIA, SENDO RECUSO PELO O AUTOR. O AUTOR/CONDUTOR DO VEÍCULO RELATA QUE ESTAVA TRAFEGANDO EM VIA PÚBLICA COM SEU VEÍCULO E QUE AO REALIZAR A CONVERSÃO PERDEU O CONTROLE, PROVOCANDO O ACIDENTE. PERGUNTADO, O CONDUTOR DO VEÍCULO RELATA QUE FEZ INGESTÃO DE DUAS LATAS DE CERVEJA ANTES DE ASSUMIR A DIREÇÃO DO VEICULO". Deixa-se a cargo das demais investigações a serem efetivadas pela Autoridade Policial, esclarecer o ocorrido.

Posteriormente, foi elaborado um segundo laudo de vistoria posterior do veículo (docs. de ordem n.º 09 e 10) que aponta para a inexistência de falha ou defeito que determinasse a ineficiência dos sistemas de freios, razão pela qual o perito passou a buscar por elementos de convicção que pudessem esclarecer os fatos. Confira-se:

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

ESCLARECIMENTOS

Ante a inexistência de falha ou defeito que determinasse a ineficiência dos sistemas de freios, este Perito passou a buscar por elementos de convicção que pudessem elucidar o presente caso. Após análise dos elementos técnicos e vestígios presentes no veículo, concluiu como causa mais provável para o evento, a retenção do pedal de freio, que teria sido provocada por latas em alumínio de cor amarelada estampadas com os dizeres: "Cerveja Skol", as quais foram encontradas no assoalho do veículo, estas, apresentando vazamento do líquido, urna delas com amassamento e perfuração lateral compatível com o batente existente na porção posterior do pedal de freio, sugerindo que, durante o deslocamento do veículo em declive acentuado, referida lata teria se movimentado para a posição entre o assoalho e o pedal de freio, impedindo seu acionamento, até que, ao se aproximar da calçada do imóvel onde se encontravam os pedestres vitimados, mediante pressão pelo condutor, a estrutura lateral da lata teria sido perfurada, produzindo despressurização, vazamento do líquido e amassamento desta, após o quê, os freios teriam voltado a atuar, produzindo as marcas de frenagem observadas no local, mas que devido à velocidade que este desenvolvia, o espaço foi insuficiente a imobilizar o veículo antes da colisão contra os pedestres e o imóvel.

Desse modo, não há que se falar, como alega a Defesa, que in casu "o conjunto probatório revelou, de forma inequívoca, **a ocorrência de caso fortuito", afinal, o primeiro laudo pericial concluiu não ser possível determinar de forma inequívoca a causa dos fatos, sendo possível tão somente aventar duas causas mais prováveis (a retenção do pedal de freio que teria sido provocada por latas de cerveja ou a perda de controle direcional em virtude de embriaguez), e o segundo laudo apenas apontou uma "causa mais provável para o evento" (retenção do pedal de freio que teria sido provocada por latas em alumínio), após ter concluído que o sistema de frenagem não apresentou falha mecânica anterior ao evento.**

Vê-se, portanto, que, remanescem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, razão pela qual deve o réu ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, onde a tese de ausência de fato típico (caso fortuito como causa de exclusão da conduta humana), poderá ser devidamente analisada, não havendo que se falar, nesta fase do processo, em desclassificação para o crime previsto no artigo 306 do CTB.

(...).

Subsidiariamente, requer a Defesa a desclassificação da imputação dolosa para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 302, §3º, do CTB, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri, no que entendo razão, também, não lhe assistir.

Afinal, a decisão acerca do elemento subjetivo da conduta cabe ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, que as circunstâncias fáticas indiquem que o réu assumiu o risco de produção do resultado.

Quanto ao aspecto, cumpre destacar o depoimento prestado, em sede policial, por Valdir Rodrigues Neves, vizinho de Anicélio, que presenciou o instante em o acusado retirou o veículo da garagem, saiu de casa com a aceleração alta e desceu a rua, até atingir as vítimas em uma rua paralela (doc. de ordem n.º 07). Veja-se:

(...).

Em Juízo (PJE Mídias), Valdir Rodrigues Neves, questionado se viu o momento em que o acusado saiu da garagem de sua casa, respondeu sim. Esclareceu que o acusado tirou o carro para fora de casa e deu uma acelerada forte, depois desligou o carro, desceu do veículo e fechou o portão. Afirmou que, em seguida, Anicélio entrou no carro novamente, arrancou e desceu a rua com uma aceleração roteada. Questionado se a aceleração do carro estava muito forte, respondeu que estava, mas não sabe o motivo. Sobre o estado de embriaguez do acusado, as duas testemunhas que estiveram na presença dele, logo após os fatos, Francinelle Jemefer dos Santos Capistrano e Vando Ricardo Capistrano, afirmaram que sentiram o hálito etílico. Senão, vejamos:

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

(...).
Desse modo, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu r. parecer (doc. de ordem n.º 110), "As circunstâncias do caso revelam, ao menos neste momento, indícios de prova suficientes no sentido de que ANICÉLIO, ao conduzir seu veículo embriagado, aparentemente em velocidade superior à da via, teria consentido com que o resultado se produzisse, como de fato ocorreu com a vítima BRAYAN EDUARDO ANTUNES SANTOS, de tal forma que, para esta fase processual é o que basta, devendo ser ele submetido a Júri Popular".
Assim, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo eventual, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação para o crime tipificado no artigo 302, §3º, do CTB, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVIII, "d"." (e-STJ, fls. 16-40).

Ocorre que, os elementos citados pelas instâncias ordinárias para a demonstração do elemento subjetivo (embriaguez e velocidade não compatível com a via), por si sós, não demonstram o dolo eventual, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial defensivo, para desclassificar a imputação penal de homicídio doloso na direção de veículo automotor para crime culposo.
2. Pretensão recursal. A parte agravante sustenta haver demonstração suficiente de dolo eventual para justificar a pronúncia por homicídio doloso, impugna a aplicação dos precedentes utilizados na decisão agravada, invoca notícias jornalísticas para demonstrar histórico de condução perigosa do acusado e alega invasão da competência do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se os elementos indicados pelo Tribunal de origem configuram, à luz da jurisprudência do STJ, indícios de dolo eventual suficientes para manter a pronúncia por homicídio doloso na direção de veículo automotor; e (ii) saber se a decisão monocrática que, em recurso especial, desclassificou a imputação de homicídio doloso para crime culposo teria usurpado a competência constitucional do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples embriaguez ao volante, ainda que aliada à condução em velocidade superior à permitida, não basta, por si só, para caracterizar indícios mínimos de dolo eventual em homicídios na direção de veículo automotor, exigindo-se a presença de outras circunstâncias concretas que evidenciem o assentimento do agente com o resultado morte.
5. A ausência, no acórdão recorrido, de prova pericial capaz de aferir a velocidade efetiva em que transitava o veículo revela fragilidade adicional na imputação de dolo eventual, pois inexiste fundamento técnico para a conclusão de excesso de velocidade como elemento subjetivo diferenciador.
6. A fuga do local após o acidente e a condução do veículo na contramão, embora condutas reprováveis e passíveis de responsabilização própria, são insuficientes para,

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

de forma lógica e segura, autorizar a conclusão de que o agente anuiu ao resultado morte, não servindo como base para a afirmação de dolo eventual.
Precedente específico deste colegiado.
7. Mesmo na fase de pronúncia, é inadmissível imputar dolo eventual mediante mera presunção desacompanhada de circunstâncias concretas robustas; no caso, o Tribunal local inferiu o elemento subjetivo a partir de dados que a própria jurisprudência do STJ reputa insuficientes para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial defensivo para desclassificar a imputação de homicídio doloso para crime culposo.
Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, não se admite a imputação de dolo eventual com base em mera presunção, exigindo-se a indicação de circunstâncias concretas que revelem o assentimento do agente ao resultado morte.
2. O Superior Tribunal de Justiça pode, em recurso especial, desclassificar homicídio doloso para crime culposo quando, à luz dos fatos fixados pelo acórdão recorrido, conclui pela inexistência de indícios suficientes de dolo eventual. Esse procedimento não usurpa a competência do Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.873.528/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022.
(AgRg no AREsp n. 3.110.036/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VEREDITO CONDENATÓRIO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOLO EVENTUAL PRESUMIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O réu foi condenado pelo tribunal do júri pela prática de homicídio doloso em virtude de colisão automobilística ocorrida quando se encontrava embriagado. Na decisão monocrática agravada, cassou-se o veredito condenatório por manifesta contrariedade em relação às provas dos autos, para submeter o réu a novo júri (art. 593, § 3º, do CPP).
2. O acórdão recorrido, proferido em renovação do julgamento dos embargos de declaração determinada por este STJ, reconheceu que **não há comprovação técnica do excesso de velocidade**, o qual foi apenas inferido pelo Ministério Público a partir de dados inconclusivos.
3. O Tribunal local deixou claro, também, que o laudo pericial contraria a versão da acusação sobre o local da colisão, um dos elementos centrais para a imputação de dolo eventual.
4. **A tentativa de fuga após o acidente, embora seja conduta reprovável e potencialmente criminosa (art. 305 do CTB), é posterior aos fatos, e por isso não permite concluir logicamente que o réu agiu com dolo**.
5. O único fato efetivamente comprovado, que é a embriaguez do acusado, é por si só insuficiente para comprovar o dolo em sua conduta. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte especializadas em matéria pena.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.519.852/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/10/2024.)

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES DOLOSO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SUPOSTA EMBRIAGUEZ (ATESTADA POR CONCLUSÃO DOS POLICIAIS) E VELOCIDADE SUPERIOR À DA VIA. CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS NA DENÚNCIA PARA DETERMINAR A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA COM DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O ASSENTIMENTO DO ACUSADO COM O RESULTADO DESASTROSO. LOCAL ERMO E QUEDA DO VEÍCULO DE UM BARRANCO. VIA CONHECIDA PELA COMUNIDADE COMO PERIGOSA (OCORRÊNCIAS ANTERIORES) E CARENTE DE MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR ACIDENTES (SINALIZAÇÃO E DEFENSA METÁLICA). EXISTÊNCIA DE UM EVENTO FESTIVO NO LOCAL EM QUE O VEÍCULO CAIU E CAUSOU AS MORTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NOTÍCIA DE QUE APÓS O ACIDENTE A PREFEITURA TOMOU MEDIDAS PARA EVITAR FUTUROS DANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE.

1. Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, seja imputado mediante mera presunção.

2. Este Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na hipótese em que não são apontadas circunstâncias concretas, **além do suposto estado de embriaguez e a velocidade acima da permitida para a via, é inviável a conclusão a respeito da presença do dolo eventual.** Precedentes.

3. Hipótese em que, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade superior à permitida para a via, o fato ocorreu em avenida conhecida pela ocorrência de anteriores acidentes, existindo notícias da reivindicação de medidas destinadas a evitar tais eventos por parte dos moradores, que pleiteavam devida sinalização e defensa metálica, além de o fato ter ocorrido mediante a queda do veículo em um barranco que o conduziu a uma rua na qual acontecia um evento festivo, circunstâncias fora da esfera de previsão do agente.

4. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), afastando, por consequência, a competência do Tribunal do Júri".

(AgRg no HC n. 891.584/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. JULGADO QUE SE LIMITOU A AFERIR A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA PELA INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DEMONSTRANDO HAVER INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos homicídios praticados na direção de veículo automotor, é na direção de que, na fase de pronúncia, a competência do Magistrado não se limita à simples verificação da materialidade e

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

da autoria, mas também lhe compete aferir a existência de indícios mínimos de dolo eventual, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri.
2. Também se firmou a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que tão-somente a embriaguez, mesmo quando aliada a excesso de velocidade, seria suficiente para configurar indício mínimo de dolo eventual, mas há necessidade da presença de outros elementos concretos aptos a indicar que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos.
3. No caso dos autos, o Tribunal local afirmou que, **não obstante estivesse comprovada a embriaguez**, segundo o laudo pericial, o Agravado transitava dentro da velocidade permitida para a via (80 km/h) e, ainda, de acordo com o mesmo exame, não foi possível precisar o motivo pelo qual ele teria ingressado na contramão. Nesse ponto, afirmou o acórdão do recurso em sentido estrito, ainda, que nada demonstraria ter a invasão da faixa contrária ocorrido em razão da embriaguez.
4. Não houve usurpação da competência do Tribunal do Júri, pois a Corte de origem se limitou a aferir a ocorrência de indícios mínimos de dolo eventual.
5. O procedimento de avaliar se os fatos tidos como incontroversos no acórdão do recurso em sentido estrito seriam juridicamente aptos para configurar indícios mínimos de dolo eventual, constituiu exatamente o procedimento de valoração de provas que é requerido pelo Ministério Público no presente recurso interno e que não incide na vedação da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Essa valoração foi realizada na decisão agravada e no voto proferido no presente recurso interno, apenas tendo se chegado a conclusão diversa daquela defendida pela Acusação.
6. Para verificar se, além dos fatos mencionados como incontroversos pela instância ordinária, haveria outros elementos que poderiam configurar indícios mínimos de dolo eventual, seria necessária a incursão aos fatos e ao conteúdo das provas, o que é vedado pelo referido Enunciado n. 7 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.873.528/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Com efeito, o conjunto de fatos aqui analisados é indicativo da ocorrência de crime, até porque não há que se falar na ocorrência de caso fortuito, já que não houve rompimento do nexo causal. Porém, o que se constata é que as circunstâncias do ocorrido mostram um acidente decorrente de condutas excessivamente irresponsáveis, o que não justifica racionalmente, a meu ver, a conclusão de que o acusado era indiferente à possível morte das vítimas.

Nesse sentido, ainda, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO USURPADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela acusação contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo para desclassificar as condutas descritas no fato 1 da denúncia para crimes culposos e fixar cautelares diversas da prisão.
2. Fato relevante. Acidente de trânsito em rodovia com invasão de pista contrária, presença de garrafa e resquícios de bebida alcoólica no veículo e ausência de prova pericial capaz de definir a velocidade exata do veículo no momento do sinistro.

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

3. As decisões anteriores. Tribunal local, por maioria, manteve a pronúncia por homicídio doloso. Decisão monocrática, em recurso especial, desclassificou a imputação para a forma culposa e substituiu a prisão preventiva por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apontados pela acusação (embriaguez, eventual excesso de velocidade, invasão da contramão, tentativa de fuga após os fatos) configuram prova suficiente de dolo eventual para manter a pronúncia por crime doloso contra a vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A embriaguez, mesmo aliada a suspeita de excesso de velocidade, à invasão de pista contrária e à fuga após o acidente, não demonstra o dolo eventual, por ausência de circunstâncias concretas adicionais aptas a evidenciar o assentimento do agente ao resultado morte.
Precedente específico deste colegiado em situação quase idêntica. A inexistência de prova técnica do alegado excesso de velocidade reforça a fragilidade do juízo de dolo.
6. A desclassificação na pronúncia não usurpa a competência do Tribunal do Júri, pois compete ao juízo singular verificar prova da materialidade de crime dolosa contra a vida antes de submeter o acusado ao julgamento popular.
7. O veredito condenatório superveniente (proferido enquanto tramitava o recurso especial defensivo, interposto a tempo e modo contra o acórdão confirmatório da pronúncia) não obsta a desclassificação, por ser indevida a submissão ao júri sem comprovação bastante de dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, prejudicado o pedido liminar.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez, ainda que associada a invasão de pista contrária, fuga após os fatos e suposto excesso de velocidade, não constitui, por si, indício mínimo suficiente de dolo eventual na condução de veículo automotor. 2. A desclassificação na pronúncia não usurpa a competência do Tribunal do Júri, por se inserir no controle de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 419.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.10.2024;
STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Min. Antonio Saldanha Palheiro, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.873.528/DF, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.991.574/SP, Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 08.11.2023
(AgRg no AREsp n. 3.194.889/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026.)

Não há que se falar em revolvimento fático-probatorio, na medida em que a decisão atacada baseou-se apenas na análise dos elementos trazidos pela decisão de pronúncia e pelo acórdão originário, sem que tenha sido necessário o alegado revolvimento.

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

É o voto.

Documento eletrônico VDA60728087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/10/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 15bf6ab9-6b65-4d95-ac8e-9a89e5fc9078

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0002220-2 **PROCESSO ELETRÔNICO**

AgRg no AgRg no HC 1.066.102 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00015529120258130452 10000253465421001 15529120258130452

PAUTA: 16/09/2026 JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	LEONARDO FERREIRA CARDOSO
ADVOGADOS	:	MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI - MG124208
		GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
ADVOGADOS	:	CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
		LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
		CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
		ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
ADVOGADOS	:	MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
		VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
		GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE	:	ANICELIO ANTONIO VIEIRA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	ANICELIO ANTONIO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS	:	MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI - MG124208
		GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
ADVOGADOS	:	CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
		LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
		CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
		ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
ADVOGADOS	:	MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
		VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
		GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUSTENTAÇÃO ORAL

PRESENTE NA TRIBUNA: DR. GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA (P/AGRAVADO)

CERTIDÃO

C5026411555551524555131300 - 2026/0002220-2 - HC 1066102 - Petição : 2026/0061627-8 (AgRg)

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na

Documento eletrônico VDA60702243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 17:27:08
Código de Controle do Documento: A648DF80-7ED4-4D82-A6CD-EC22DEA44068

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0002220-2 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AgRg no HC 1.066.102 / MG**
MATÉRIA CRIMINAL

sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA60702243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 17:27:08
Código de Controle do Documento: A648DF80-7ED4-4D82-A6CD-EC22DEA44068